सि.नं.	मुद्दा नं./ रजिष्ट्रेशन नं./मिति	वादी/प्रतिवादीको नाम, थर	मुद्दा	फाँटवाला	फैसला किसिम	फैसला मिति
४१.	०८२-CI-३५१३ २०८२/१०/०८	अंकित कुमार रंगाटाको जाहेरीले नेपाल सरकार वि० मनिष महासेठ	चेकिङ कसूर (चेक अनादर)	१९	वादी दावी पुगे	२०८३/१२/०३
४२.	०८२-CI-४३६७ २०८२/११/१०	नेपाल सरकार वि० माया तामाङ	"	"	"	"

छोटकरी राय तथा न्यायाधीशको दस्तखत र पक्षहरुको सहीछाप	कैफियत

यसमा मिसिल संलग्न रहेको सक्कल चेक, बैंकको जवाफ, जाहेरवालाको वकपत्र समेतका कागजप्रमाणबाट प्रतिवादी मनिष महासेठले भुक्तानीको लागि पर्याप्त मौज्दात नहुनभएको अवस्थामा जाहेरवाला अंकित कुमार रंगाटालाई चेक जारी गरी बैंकिङ कसूर तथा सजाय ऐन, २०६४ को दफा ३(ग) ले निषेधित कसूरको निरन्तरता — दफा ३क. (१) र (२) बमोजिमको कसूर गरेको स्थापित हुन ठहर्छ। सो ठहरेकोले ऐ.ऐनको दफा १५ को उपदफा (१क) बमोजिम विगो रू ८,७२,०००/- (अठ्ठरेपी आठ लाख पचहत्तर हजार रुपैयाँ) कायम गरी प्रतिवादी मनिष महासेठबाट जाहेरवालालाई विगो भराइ चेक काटेको मितिबाट कानून बमोजिम ब्याज भराइ दिने ठहर्छ। साथै विगोको पाँच प्रतिशत जरिवाना हुने ठहर्छ। साथै सोही ऐनको दफा १५ को उपदफा (१क) को देहाय (क) बमोजिम दिन १५ (पन्ध्र) कैद हुने ठहर्छ। साथै अपराध पीडित संरक्षण ऐन, २०७५ को दफा ४१ बमोजिम प्रतिवादीबाट चालिस्र्ति शुल्क बापतको रकम पीडित राहत कोषमा जम्मा गर्ने ठहर्छ।

२०८३/१२/१

यसमा मिसिल संलग्न रहेको सक्कल चेक, बैंकको जवाफ जाहेरवालाको वकपत्र, प्रतिवादीको बयानसमेत कागजप्रमाणबाट प्रतिवादी माया तामाङले भुक्तानीको लागि पर्याप्त मौज्दात नभएको अवस्थामा जाहेरवाला — सुलोचना थापालाई चेक जारी गरी बैंकिङ कसूर तथा सजाय ऐन, २०६४ को दफा ३(ग) ले निषेधित कसूरको निरन्तरता बै दफा ३क (१) बमोजिम कसूर गरेको ठहर्छ। सो ठहरेकोले ऐ.ऐनको दफा १५ को उपदफा (१क) बमोजिम विगो रू १०,६२,०००/- (दश लाख बैसट्ठी हजार रुपैयाँ) कायम गरी प्रतिवादी माया तामाङबाट जाहेरवालालाई विगो भराइ चेक काटेको मिति २०८१/१२/१८ बाट कानून बमोजिम ब्याज भराइ दिने ठहर्छ। साथै विगोको पाँच प्रतिशत जरिवाना र सोही ऐनको दफा १५ को उपदफा (१क) को देहाय (क) बमोजिम दिन ३० (तीस) कैद हुने ठहर्छ। साथै अपराध पीडित संरक्षण ऐन, २०७५ को दफा ४१ बमोजिम प्रतिवादीबाट चालिस्र्ति शुल्क बापतको रकम पीडित राहत कोषमा जम्मा गर्ने ठहर्छ।

२०८३/१२/३